4. DERECHOS HUMANOS DE LOS REFUGIADOS

DERECHO DE LOS REFUGIADOS	
CONCEPTO El término "refugiado" se aplicará a toda persona: "QUE DEBIDO A FUNDADOS TEMORES DE SER PERSEGUIDA POR MOTIVOS DE RAZA, RELIGIÓN, NACIONALIDAD, PERTENENCIA A DETERMINADO GRUPO SOCIAL U OPINIONES POLÍTICAS, SE ENCUENTRE FUERA DEL PAÍS DE SU NACIONALIDAD Y NO PUEDA O, A CAUSA DE DICHOS TEMORES, NO QUIERA ACOGERSE A LA PROTECCIÓN DE TAL PAÍS; O QUE, CARECIENDO DE NACIONALIDAD Y HALLÁNDOSE, A CONSECUENCIA DE TALES ACONTECIMIENTOS, FUERA DEL PAÍS DONDE ANTES TUVIERA SU RESIDENCIA HABITUAL, NO PUEDA O, A CAUSA DE DICHOS TEMORES, NO QUIERA REGRESAR A ÉL". **(Párrafo 2) de la sección A del artículo 1 de la Convención de 1951)**	**DERECHOS SIMILARES** Solicitantes de Asilo **O-5-2-p.21, O-5-3-p.15 ,O-1-31-p.10,O-4-28-p.12 ,O-4-30-p.56, O-4-37-p.2 ,O-4-30-p.61, O-2-15-p.16 ,O-2-19-p.31 ,O-2-19-p.38, O-2-22-p.31, O-7-5-p.45,O-7-5-p.47,O-8-5-p.23 ,O-4-30-p.58** Migrantes **O-4-37-p.2 ,O-4-37-p.26 ,O-2-22-p.31,O-7-5-p.45,O-7-5-p.47, O-8-5-p.23**

Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional. **(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)**			
SUJETOS **PASIVO** **GENERALES** Poblaciones minoritarias o marginadas **(O-5-2-p.21)** Refugiados **O-5-2-p.21, O-5-3-p.15,O-1-31-p.10,O-1-32-p.9,O-1-36-p.31,O-4-27-p.38,O-4-28-p.12,O-2-14-p.40,O-2-15-p.16,O-2-19-p.31,O-2-19-p.38,O-2-22-p.31,O-2-26-p.50,O-7-5-p.45,O-7-5-p.47,O-6-12-p.123,O-8-5-p.23,O-4-30-p.58** Solicitantes de asilo **O-5-2-p.21,O-5-3-p.15,O-1-31-p.10, O-4-28-p.12,O-4-30-p.56,O-4-37-p.2,O-4-30-p.61, O-2-15-p.16,O-2-19-p.31 ,O-2-19-p.38,O-2-22-p.31,O-7-5-p.45,O-7-5-p.47,O-8-5-p.23,O-4-30-p.58** Repatriados **O-2-15-p.16, O-2-19-p.31** Migrantes	**DERECHOS ASOCIADOS** Derecho de toda persona a entrar en su propio país. **O-1-27-p.19** Derecho a volver **O-1-27-p.19, O-3-22-p.2** Derecho de acceso a los tribunales **O-1-32-p.9, O-6-6-p.36** Derecho al acceso a la administración de justicia **O-1-32-p.9** Derecho a exigir justicia **O-1-32-p.9** Derecho a la igualdad **O-1-32-p.9** Derecho a la vida **O-1-36-p.31, O-1-36-p.25, O-7-2-p.50** Derecho a la restitución de bienes de los que se privó durante el conflicto **O-3-22-p.2**	**PRINCIPIOS** No discriminación **O-5-3-p.32, O-2-16-p.10** Principio de no devolución **O-1-36-p.31, O-7-2-p.50, O-7-3-p.45, O-7-3-p.46** Igualdad **O-4-37-p.26** Principio de interseccionalidad **O-3-35-p.6** Interés superior del menor **O-6-6-p.80, O-6-20-p.77**	**INSTRUMENTOS INTERNACIONALES** Convención sobre el Estatuto de los Refugiados **O-4-38-p.25, O-6-6-p.59, O-6-6-p.74, O-6-6-p.76, O-4-30-p.22** Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos **O-3-31-p.23** Convención de Viena sobre Relaciones Consulares **O-3-31-p.23** Convención de la UNESCO sobre la Enseñanza Técnica y Profesional (1989) **O-2-13-p.16** Carta de las Naciones Unidas **O-2-14-p.40**, **O-2-14-p.38** Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 **O-7-4-p.39**

O-4-37-p.2,O-4-37-p.26,O-2-22-p.31,O-7-5-p.45,O-7-5-p.47, O-8-5-p.23 Apátridas **O-4-27-p.50, O-4-37-p.2,O-2-19-p.38,O-2-22-p.31,O-7-5-p.45,O-4-37-p.2,O-4-37-p.26, O-7-5-p.47** Hombres **O-4-30-p.55, O-4-37-p.2** Desplazadas **O-4-27-p.50** Minorías **O-5-3-p.32, O-4-30-p.57** Adolescentes **O-4-37-p.2, O-6-20-p.77** Mujeres **O-4-27-p.38,O-4-30-p.34,O-4-30-p.39,O-4-37-p.2,O-4-37-p.26,O-4-30-p.58,O-4-30-p.61,O-4-37-p.64,O-4-30-p.39,O-4-24-p.6** Niñas **O-4-30-p.34, O-4-30-p.39, O-4-37-p.2,O-4-37-p.26,O-4-30-p.58,O-4-30-p.61,O-4-30-p.39,O-4-24-p.6** Niños	Derecho a ser indemnizados debidamente **O-3-22-p.2** Derecho a participar en asuntos públicos **O-3-22-p.2** Derecho a no ser arrestado **O-3-31-p.23** Derecho a ser informado de los motivos de la detención **O-3-31-p.23** Derecho a los servicios de un intérprete **O-3-31-p.23** Derecho a la asistencia letrada **O-3-31-p.23** Derecho a comparecer en breve plazo ante un juez o autoridad facultada por la ley para ejercer funciones judiciales y **O-3-31-p.23** Derecho a la protección consular **O-3-31-p.23** Derecho a ponerse en contacto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.		Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales **O-7-1-p.44** Convención sobre los Derechos del Niño **O-7-3-p.46** Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. **O-7-3-p.25, O-6-22-p.25**

O-4-37-p.2, O-7-4-p.39, O-6-12-p.123 Grupos minoritarios étnicos, raciales, religiosos y sexuales **O-4-37-p.2** Trabajadores domésticos migratorios **O-7-1-p.44** Menor no acompañado **O-6-6-p.47** Demandantes de asilo **O-1-32-p.9** Grupo marginado o vulnerable **O-5-3-p.15** **ESPECIFICOS** Víctimas de tortura **O-5-3-p.15** Mujeres de edad refugiadas **O-4-27-p.50** Refugiadas **O-4-24-p.16, O-4-30-p.61, O-4-24-p.6** Mujeres refugiadas	**O-3-31-p.23** Derecho a regresar libremente a su lugar de origen en condiciones de seguridad; **O-3-22-p.2** Derecho al agua potable **O-2-15-p.16** Derecho a la seguridad social **O-2-19-p.31, O-2-19-p.38** Derecho al trabajo **O-2-23-p.47** Derecho a la libertad personal **O-7-5-p.47** Derecho a la educación **O-6-7-p.36** Derecho a preservar y practicar sus propias tradiciones recreativas, culturales y artísticas **O-6-17-p.23** Derecho a vivir de forma independiente **O-8-5-p.23** Derecho a la integración en el país de acogida		

O-4-30-p.55, O-4-37-p.2,O-4-37-p.26,O-4-30-p.61,O-4-37-p.64 Mujeres desplazadas **O-4-30-p.56, O-4-37-p.26,O-4-30-p.57,O-4-24-p.6,O-4-30-p.54** Mujeres de edad **O-4-27-p.38, O-4-37-p.2** Mujeres de zonas rurales **O-4-37-p.2** Mujeres solteras **O-4-37-p.2, O-4-37-p.26, O-4-37-p.64** Desplazadas internas **O-4-37-p.2, O-4-37-p.26,O-4-30-p.61,O-4-30-p.55,O-4-37-p.64** Mujeres indígenas **O-4-37-p.2, O-4-37-p.26, O-4-30-p.57** Mujeres con discapacidad **O-4-37-p.2, O-4-37-p.26** Trabajadoras migrantes **O-4-27-p.50** Trabajadores refugiados	**O-6-6-p.89** Repatriación voluntaria **O-1-27-p.19**		

O-2-23-p.47 Trabajadores migrantes **O-1-31-p.10, O-1-32-p.9, O-4-28-p.12, O-2-23-p.47** Trabajadores migratorios **O-7-5-p.45, O-7-5-p.57** Adolescentes refugiados **O-6-4-p.13** Niñas desplazadas **O-4-30-p.57** Niños **O-4-37-p.2, O-7-4-p.39, O-6-12-p.123** Niños refugiados **O-6-20-p.77, O-6-7-p.24, O-6-7-p.36,O-7-4-p.16,O-7-4-p.39,O-7-4-p.54,O-7-3-p.25,O-6-17-p.23** Niños solicitantes de asilo **O-6-20-p.77, O-6-7-p.24, O-7-4-p.16, O-6-17-p.23** Niños migrantes **O-7-4-p.16, O-7-4-p.54, O-7-3-p.25** Niños no acompañados			

O-7-4-p.16 Niños refugiados con discapacidad **O-7-3-p.25** Niños indocumentados **O-7-4-p.16** Niño indígena refugiado **O-6-11-p.68** Niños no acompañados **O-1-32-p.9, O-7-4-p.16** Menores no acompañados **O-6-6-p.72** Personas LGBT **R-PE-4 (A/74/181)** **SUJETOS ACTIVOS** **GENERALES** Estados **O-5-2-p.21, O-1-31-p.10,O-1-32-p.9,O-3-31-p.23,O-6-6-p.73,O-2-14-p.40,O-7-4-p.39,O-4-27-p.38** Autoridades			

O-7-4-p.16 Funcionarios **O-6-6-p.72** **ESPECIFICOS** Juez **O-3-31-p.23** Autoridades locales **O-7-4-p.16** Autoridades judiciales **O-7-4-p.39** Autoridades administrativas **O-7-4-p.39** Agentes no estatales **O-7-4-p.39** Agentes estatales **O-4-30-p.34** Miembros de las fuerzas armadas gubernamentales **O-4-30-p.34** Personal de mantenimiento de la paz y civiles			

O-4-30-p.34 Grupos paramilitares **O-4-30-p.34** Grupos armados no estatales **O-4-30-p.34** Funcionarios de inmigración **R-PE-4 (A/74/181)**			

PROHIBICIONES	CAUSAS DE DESPLAZAMIENTO	OBLIGACIONES DEL ESTADO
Prohibición de traslados forzosos **O-1-27-p.19** Prohibición de expulsiones en masa **O-1-27-p.19** Prohíbe también toda distinción relativa al acceso a los tribunales y cortes de justicia **O-1-32-p.9** Violencia **O-4-30-p.34** Discriminación **O-4-30-p.34** Abusos	Desintegración de las estructuras políticas **O-4-30-p.39** Económicas **O-4-30-p.39** Sociales **O-4-30-p.39** Violencia **O-4-30-p.39** Violencia de genero **O-4-38-p.25, O-4-30-p.57, O-7-5-p.45** Aumento del militarismo **O-4-30-p.39**	Impedir la tortura y los malos tratos. **O-5-2-p.21** Velar que sus leyes se apliquen en la práctica a todas las personas. **O-5-2-p.21** Garantizar la protección de los miembros de los grupos que corren mayor peligro de ser torturados, enjuiciando y castigando cabalmente todos los actos de violencia y maltrato cometidos contra esas personas y velando por la aplicación de otras medidas positivas de prevención y protección. **O-5-2-p.21** Garantizar que el regreso de esos refugiados y personas desplazadas sea voluntario y a observar el principio de la no devolución y no expulsión de los refugiados **O-3-22-p.2** Velar por que se establezcan servicios y programas de rehabilitación eficaces, teniendo en cuenta la cultura, la personalidad, la historia y los antecedentes de las víctimas, y por qué estos estén al alcance de todas las víctimas sin discriminación alguna. **O-5-3-p.15** Establecer mecanismos y programas concretos para ofrecer rehabilitación a las víctimas de torturas y malos tratos. **O-5-3-p.15**

O-4-30-p.34 Ejecuciones arbitrarias **O-4-30-p.34** Tortura **O-4-30-p.34** Mutilación **O-4-30-p.34** Violencia sexual **O-4-30-p.34, O-4-30-p.53** Esterilización **O-4-30-p.34** Discriminación por razón de género **O-4-30-p.39** Desplazamiento forzado **O-4-30-53** Penas de extrañamiento, expulsión o prohibición de entrada **O-3-31-p.40** Islamofobia **O-3-35-p.6** Antisemitismo	Guerra **O-4-30-p.39** Explotación sexual **O-4-30-p.39** Trata de mujeres y niñas **O-4-30-p.39** Cambio climático y desastres naturales **O-4-37-p.2** Desigualdades de género **O-4-37-p.2** Discriminación **O-4-37-p.2**	Deben aprobar leyes y políticas apropiadas que tomen en consideración el género y la edad para asegurar la protección de las mujeres de edad refugiadas, apátridas, desplazadas internas o trabajadoras migrantes. **O-4-27-p.50** Proteger a los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. **O-7-5-p.45** Evitar detener a los migrantes que tienen necesidades especiales o que están particularmente expuestos a sufrir explotación, maltrato, violencia de género, incluida violencia sexual, u otras vulneraciones de los derechos humanos en el contexto de la detención. **O-7-5-p.45** Respetar plenamente el derecho de los niños de derecho de expresar sus opiniones sobre todos los aspectos de los procedimientos de inmigración y asilo **O-6-12-p.123** Las solicitudes de asilo presentadas por menores no acompañados o separados de su familia gozarán de prioridad y se procurará por todos los medios que recaiga sobre la misma una decisión justa y sin dilación. **O-6-6-p.70** Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar la protección frente al desplazamiento forzado, así como la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas desplazadas, incluido el acceso a los servicios básicos, durante la huida, el desplazamiento. **O-4-30-p.57** En los procedimientos de obtención del asilo se tengan en cuenta la edad y el género, y que la definición de refugiado se interprete también a la luz de la edad y el género, y la participación directa o indirecta en las hostilidades constituyen graves infracciones punibles de los derechos humanos. **O-6-6-p.59** Darles a los niños desplazados toda la información pertinente, en su propio idioma, acerca de sus derechos, los servicios disponibles, incluidos los medios de comunicación, y el proceso de inmigración y asilo. **O-6-12-p.124** Promover la inclusión y la participación significativas de las mujeres desplazadas internas y refugiadas en todos los procesos de adopción de decisiones, incluidos todos los aspectos relacionados con la planificación y la aplicación de programas de asistencia. **O-4-30-p.57**

O-3-35-p.6 Incitación al genocidio **O-3-35-p.6** Terrorismo **O-3-35-p.6** Estigmatización de miembros de grupos protegidos **O-3-35-p.6** Expulsar de su jurisdicción a las personas, con independencia de su situación de residencia o en materia de nacionalidad, asilo u otra condición, cuando correrían el riesgo de sufrir un daño irreparable al regresa **O-7-3-p.45**		Tomar medidas apropiadas para asegurar a todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sean o no inmigrantes, el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, así como asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad. **O-7-1-p.44** Proteger a los migrantes y sus familiares en los casos en que la expulsión suponga una injerencia arbitraria en el derecho a la familia y a la vida privada. **O-7-2-p.50** Elaboren y aplicar políticas amplias, interinstitucionales, entre las autoridades encargadas del bienestar y la protección infantil. **O-7-3-p.18** No rechazarán a un niño en una frontera ni lo trasladarán a un país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable. **O-7-3-p.46** Capacitación continua y periódica de los funcionarios encargados de la protección infantil, la migración y cuestiones conexas acerca de los derechos de los niños, los migrantes y los refugiados y acerca de la apatridia, incluida la discriminación interseccional. **O-7-3-p.18** Prestar atención especial a las políticas y reglamentaciones conexas sobre la prevención de las prácticas discriminatorias hacia los niños migrantes y refugiados con discapacidad y la aplicación de las políticas y programas necesarios para garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos. **O-7-3-p.25** Evitar la detención arbitraria de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y apátridas. **O-7-5-p.47** Prestación directa de servicios de rehabilitación por el Estado o a través de la financiación de servicios médicos, jurídicos o de otra índole de carácter privado, incluidos los administrados por organizaciones no gubernamentales. **O-5-3-p.15** Establecer métodos para evaluar la forma en que los programas y servicios de rehabilitación se llevan efectivamente a la práctica, utilizando entre otras cosas indicadores y parámetros de referencia apropiados. **O-5-3-p.15**

		Velar por que las leyes, políticas y prácticas respeten plenamente las garantías procesales de los trabajadores migratorios y sus familiares en todas las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con su situación migratoria o su estatuto de protección internacional. **O-7-5-p.57** Cerciorarse de que se pueda recurrir fácilmente a la justicia y a los mecanismos para solicitar y obtener reparación y de que haya medidas positivas que aseguren que la reparación esté al alcance de todos. **O-5-3-p.32** Adoptar medidas de reparación colectivas que tengan en cuenta las características culturales de los grupos con una identidad compartida, como las minorías, los grupos indígenas y otros. **O-5-3-p.32** Respetar y garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todas las personas que se encuentren en su territorio y a todas las que estén sujetas a su jurisdicción. **O-1-31-p.10** Garantizar la seguridad de los no ciudadanos, en particular por lo que respecta a la detención arbitraria, **O-3-30-p.19** Garantizar que las condiciones de los centros para refugiados y solicitantes de asilo cumplan las normas internacionales. **O-3-30-p.19** Velar por que los no ciudadanos detenidos o encarcelados en la lucha contra el terrorismo estén debidamente protegidos por el derecho nacional.. **O-3-30-p.19** Garantizar a toda persona detenida, cualquiera que sea su pertenencia racial, nacional o étnica, los derechos fundamentales de defensa enunciados en los instrumentos internacionales pertinentes sobre derechos humanos. **O-3-31-p.23** Respetar y garantizar los derechos enunciados en el Pacto a toda persona que esté bajo la autoridad o el control efectivo del Estado Parte aunque no se encuentre en el territorio del Estado Parte. **O-1-31-p.10** No extraditar, expulsar o trasladar de otro modo a una persona**. O-1-36-p.31** Permitir que todos los solicitantes de asilo que aleguen un riesgo real de vulneración de su derecho a la vida en el Estado de origen accedan a procedimientos para la determinación de la condición de

		refugiado o de otra condición a título individual o colectivo que les puedan brindar protección contra la devolución. **O-1-36-p.31** Velar por que las mujeres en circunstancias especialmente difíciles, como las que se encuentren en situaciones de conflicto armado y las refugiadas, reciban suficiente protección y servicios de salud, incluidos el tratamiento de los traumas y la orientación pertinente. **O-4-24-p.16** Prestar especial atención a la violencia que padecen las mujeres de edad durante los conflictos armados, las repercusiones que éstos tienen en sus vidas, y la contribución que pueden aportar estas mujeres a la solución pacífica de los conflictos y a los procesos de reconstrucción. **O-4-27-p.38** Prestar la debida consideración a la situación de las mujeres de edad al abordar la violencia sexual, los desplazamientos forzosos y las condiciones de los refugiados durante los conflictos armados. **O-4-27-p.38** Los Estados parte son responsables de todos sus actos que afecten a los derechos humanos, independientemente de que las personas afectadas estén o no en su territorio. **O-4-28-p.12** Nombrar un representante legal cuando un menor sea parte en procedimientos de asilo u otros procedimientos administrativos o judiciales. **O-6-6-p.36** Establecer que las mujeres que se encuentren en la jurisdicción del Estado parte (incluidas las no ciudadanas, migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas) son las titulares de los derechos. **O-4-28-p.26** Velar por que todos los planes, políticas, leyes, programas, presupuestos y otras actividades relacionadas con la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático tengan en cuenta el género y se apoyen en principios basados en los derechos humanos. **O-4-37-p.26** Respetar plenamente las obligaciones con respecto al principio de no devolución dimanantes de las normas internacionales relativas a los refugiados y los derechos humanos, y velar por que esas

		personas no sean expulsadas hacia un país o un territorio en el que puedan sufrir graves violaciones de los derechos humanos. **O-3-31-p.40** Cooperar para prestar socorro en casos de desastre y asistencia humanitaria en casos de emergencia, incluida asistencia a refugiados y personas desplazadas internamente. **O-2-12-p.38** Proporcionen protección y asistencia a las mujeres y las niñas desplazadas internas y refugiadas, en particular: amparándolas frente a la violencia de género y el matrimonio forzado y en la infancia; velando por su acceso a los servicios y a la atención de la salud en condiciones de igualdad. **O-4-30-p.57** Asegurar que las medidas para prevenir la apatridia se apliquen a todas las mujeres y las niñas y se orienten a las poblaciones que sean especialmente susceptibles de apatridia a causa de los conflictos, como las desplazadas internas, las refugiadas, las solicitantes de asilo y las víctimas de la trata. **O-4-30-p.61** Prevenir, enjuiciar y sancionar la trata y las violaciones de los derechos humanos conexas que se produzcan bajo su jurisdicción, tanto si son cometidas por autoridades públicas como por agentes privados, y adopten medidas de protección específicas para las mujeres y las niñas, incluidas las desplazadas internas o las refugiadas. **O-4-30-p.41** Garantizar que las medidas para proteger a las mujeres y las niñas apátridas sigan vigentes antes, durante y después de un conflicto. **O-4-30-p.61** Prestar especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas y las desplazadas internas, las niñas y las ancianas. **O-4-24-p.6** Garantizar la documentación individual, incluso en las corrientes migratorias posteriores a conflictos, de las desplazadas internas, las refugiadas y las solicitantes de asilo y las niñas separadas y no acompañadas, y se aseguren del registro puntual y en condiciones de igualdad de todos los nacimientos, matrimonios y divorcios. **O-4-30-p.61**

		Analizar detenidamente los requisitos necesarios para beneficiarse de los regímenes de protección social a fin de velar por que sean accesibles a todos los grupos de mujeres, incluidas las mujeres cabeza de familia, las mujeres solteras, las desplazadas internas, las mujeres migrantes y refugiadas y las mujeres con discapacidad. **O-4-37-p.64** Garantizar que el regreso de esos refugiados y personas desplazadas sea voluntario y a observar el principio de la no devolución y no expulsión de los refugiados. **O-3-22-p.2** Los niños refugiados y los solicitantes de asilo requieren medidas especiales para poder disfrutar de sus derechos y beneficiarse de las salvaguardias adicionales establecidas mediante el régimen internacional de protección de los refugiados. **O-6-20-p.77** Los adolescentes no deben ser sometidos a procedimientos acelerados de expulsión, sino que debe considerarse su caso para permitir su entrada en el territorio y no deben ser devueltos ni se les debe denegar la entrada antes de que se determine su interés superior y se establezca la necesidad de proporcionarles protección internacional. **O-6-20-p.77** Respetar y garantizar los derechos de todos los niños sujetos a su jurisdicción, independientemente de su condición. **O-6-20-p.77** Adoptar medidas para abordar los factores que impulsan a los adolescentes a emigrar y las vulnerabilidades y las violaciones de los derechos a las que se enfrentan los adolescentes abandonados cuando los padres emigran. **O-6-20-p.77** Velar por que todos los niños pequeños (y los principales responsables de su bienestar) tengan garantizado el acceso a servicios adecuados y efectivos, en particular programas de atención de la salud, cuidado y educación especialmente diseñados para promover su bienestar. **O-6-7-p.24** En los supuestos de grandes movimientos de personas en busca de asilo, en los que no es posible efectuar una determinación individual de la condición de refugiado, los Estados podrán reconocer dicha condición a todos los miembros de un grupo. **O-6-6-p.73**

		Recoger datos y estudiar la situación de grupos específicos como son las minorías étnicas y/o indígenas, los adolescentes migrantes o refugiados, los adolescentes impedidos, los adolescentes trabajadores, etc. **O-6-4-p.13** Velar por que Los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los repatriados tengan acceso al agua potable tanto si permanecen en campamentos o en las zonas urbanas y rurales. **O-2-15-p.16** Velar por el derecho de seguridad social en particular a los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los repatriados, los no nacionales, los presos y los detenidos. **O-2-19-p.31** Contar con leyes, políticas y programas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para prevenir y eliminar la discriminación, la estigmatización y los estereotipos negativos que obstaculizan el acceso a la salud sexual y reproductiva. **O-2-22-p.31** Promulgar leyes que permitan trabajar a los refugiados y hacerlo en condiciones no menos favorables que las de los nacionales. **O-2-23-p.47** Los programas de restitución de tierras deberán incluir medidas que garanticen el derecho de los refugiados y los desplazados internos a regresar de manera voluntaria, en condiciones de seguridad y dignidad, a sus anteriores tierras o lugares de residencia habitual. **O-2-26-p.50** Establecer mecanismos de indemnización adecuados. Promover procedimientos, instituciones y mecanismos equitativos, oportunos, independientes, transparentes y no discriminatorios para evaluar y atender todas las reclamaciones de restitución de tierras. **O-2-26-p.50** Aplicar políticas uniformes para orientar a las autoridades a fin de que puedan ofrecer asesoramiento y representación legal gratuita y de calidad a los niños migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. **O-7-4-p.16** Los niños migrantes y los refugiados pueden experimentar graves tensiones emocionales y tener necesidades de salud mental especiales y a menudo urgentes deben tener acceso a una atención específica y un apoyo psicológico. **O-7-4-p.54**

		Velar por que los trabajadores domésticos migratorios documentados o en situación regular gocen del mismo trato que sus nacionales en el acceso a los servicios sociales y de salud. **O-7-1-p.44** Respetar las obligaciones de no devolución resultantes del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho humanitario, el derecho de los refugiados y el derecho internacional consuetudinario. **O-7-3-p.45**

ESPACIOS DE ESPERA	**TIPOS DE DESPLAZAMIENTO**	**TIPOS DE VIOLENCIA EN EL PROCESO MIGRATORIO:**	**MOTIVOS PARA CONCEDER LA CONDICIÓN DEN REFUGIADO**	**CICLO DE DESPLAZAMIENTO**
Hogares **O-4-30-p.34** Los centros de detención **O-4-30-p.34** Los campamentos para desplazadas internas y refugiadas. **O-4-30-p.34, O-4-30-p.39** Refugios **O-4-30-p.54, R-PE-4 (A/74/181)**	Desplazamiento interno: **O-4-30-p.5, O-4-30-p.53, O-4-30-p.55** Desplazamiento externo: **O-4-30-p.53, O-4-30-p.55**	Abandono. **O-7-4-p.39** Maltrato. **O-7-4-p.39** Secuestro. **O-7-4-p.39** Rapto. **O-7-4-p.39** Extorsión. **O-7-4-p.39** Trata y explotación sexual. **O-7-4-p.39** Trabajo infantil. **O-7-4-p.39** Mendicidad. **O-7-4-p.39** Participación en actividades criminales e ilegales. **O-7-4-p.39** Matrimonio forzado. **O-4-30-p.34** La prostitución forzada. **O-4-30-p.34** Embarazo forzado. **O-4-30-p.34**	Violencia de género **O-4-38-p.25, O-4-30-p.57, O-7-5-p.45** Riesgo real de vulneración de su derecho a la vida **O-1-36-p.31**	Huida **O-4-30-p.53, O-4-38-p.25** Asentamiento **O-4-30-p.53, O-4-38-p.25** Regreso a las zonas afectadas por conflictos **O-4-30-p.53, O-4-38-p.25**

		Explotación sexual. **O-4-30-p.39**		

LISTA DE OBSERVACIONES Y RELATORÍAS:

OBSERVACIONES:

1. Observación: CAT-GC-2 Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes.
2. Observación: CAT-GC-3 Implementación del artículo 14 por los Estados Partes.
3. Observación: CCPR-GC-27 La libertad de la circulación.
4. Observación: CCPR-GC-31 La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Parte en el Pacto.
5. Observación: CCPR-GC-32 El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.
6. Observación: CCPR-GC-36 Derecho a la Vida.
7. Observación: CCPR-GC-37 Derecho de reunión pacífica.
8. Observación: CEDAW-GR-24 La mujer y la salud.
9. Observación: CEDAW-GR-27 Mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos.
10. Observación: CEDAW-GR-28 Proyecto de RG. Sobre el artículo 2 de la CEDAW.
11. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto.
12. Observación: CEDAW-GR-37 Reducción de riesgos de desastres.
13. Observación: CEDAW-GR-38 Trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial.
14. Observación: CERD-GC-22 El artículo 5 de la convención y los refugiados y las personas desplazadas.
15. Observación: CERD-GC-30 La discriminación contra los no ciudadanos.
16. Observación: CERD-GC-31 La prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal.

17. Observación: CERD-GC-35 La lucha contra el discurso de odio racista.
18. Observación: CESCR-GC-12 El derecho a una alimentación adecuada.
19. Observación: CESCR-GC-13 El derecho a la educación.
20. Observación: CESCR-GC-14 El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
21. Observación: CESCR-GC-15 El derecho al agua.
22. Observación: CESCR-GC-16 La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los DESCA.
23. Observación: CESCR-GC-19 El derecho a la seguridad social.
24. Observación: CESCR-GC-22 Derecho a la salud sexual y reproductiva.
25. Observación: CESCR-GC-23 Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.
26. Observación: CESCR-GC-26 Los derechos de la tierra y los DESCA.
27. Observación: CMW-GC-1 Sobre los trabajadores domésticos migratorios.
28. Observación: CMW-GC-2 Sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación irregular y de sus familiares.
29. Observación: CMW-GC-3 Principios generales a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional.
30. Observación: CMW-GC-4 Obligaciones de los Estados a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional.
31. Observación: CMW-GC-5 Sobre los derechos de los migrantes a la libertad y a no ser sometidos a detención arbitraria y sobre la relación de esos derechos con otros derechos humanos.
32. Observación: CRC-GC-11 Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención.
33. Observación: CRC-GC-12 El derecho del niño a ser escuchado.
34. Observación: CRC-GC-17 Derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas.
35. Observación: CRC-GC-2 Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en los derechos del niño.
36. Observación: CRC-GC-20 La efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia.
37. Observación: CRC-GC-22 Principios generales relativos a los derechos de los niños en la migración internacional.
38. Observación: CRC-GC-4 Salud y desarrollo de los adolescentes en la Convención sobre los derechos del niño.
39. Observación: CRC-GC-6 Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.
40. Observación: CRC-GC-7 Realización de los derechos del niño en la primera infancia.
41. Observación: CRPD-GC-5 Igualdad.

RELATORÍAS:

1. Persona experta independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Reporte temático 4 (A/74/181)
2. Relatoría especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Reporte temático 3 (A/73/216)
3. Relatoría especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Reporte temático 7 (A/HRC/39/55)
4. Relatoría especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Reporte temático 22 (A/67/299)

LISTA DE COMITÉS QUE EMITIERON LAS OBSERVACIONES:

1. El Comité Contra la Tortura (CAT)
2. El Comité de Derechos Humanos (CCPR)
3. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
4. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
5. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
6. Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CMW)
7. Comité de los Derechos del Niño (CRC)
8. Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)

LISTADO DE CITAS CON PÁRRAFOS: OBSERVACIONES

1. Observación: CAT-GC-2 Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, Párr. 21.
2. Observación: CAT-GC-3 Implementación del artículo 14 por los Estados Partes, Párr. 15
3. Observación: CAT-GC-3 Implementación del artículo 14 por los Estados Partes, Párr. 32
4. Observación: CCPR-GC-27 La libertad de la circulación , Párr. 19.
5. Observación: CCPR-GC-27 La libertad de la circulación , Párr. 19.
6. Observación: CCPR-GC-31 La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto , Párr. 10
7. Observación: CCPR-GC-32 El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia , Párr. 9
8. Observación: CCPR-GC-36 Derecho a la Vida, Párr. 25.
9. Observación: CCPR-GC-36 Derecho a la Vida, Párr. 31.
10. Observación: CCPR-GC-36 Derecho a la Vida, Párr. 31.
11. Observación: CCPR-GC-36 Derecho a la Vida, Párr. 31.
12. Observación: CCPR-GC-37 Derecho de reunión pacífica, Párr. 5
13. Observación: CEDAW-GR-24 La mujer y la salud , Párr. 16.
14. Observación: CEDAW-GR-24 La mujer y la salud , Párr. 6.
15. Observación: CEDAW-GR-27 Mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, Párr. 50.
16. Observación: CEDAW-GR-27 Mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, Párr. 38.
17. Observación: CEDAW-GR-27 Mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, Párr. 50.
18. Observación: CEDAW-GR-28 Proyecto de RG. Sobre el artículo 2 de la CEDAW, Párr. 26
19. Observación: CEDAW-GR-28 Proyecto de RG. Sobre el artículo 2 de la CEDAW, Párr. 12
20. Observación: CEDAW-GR-28 Proyecto de RG. Sobre el artículo 2 de la CEDAW, Párr. 12.
21. Observación: CEDAW-GR-28 Proyecto de RG. Sobre el artículo 2 de la CEDAW, Párr. 26
22. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 34.

23. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 39.
24. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 53.
25. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 55.
26. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 56.
27. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 57 Seg. 5
28. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 58.
29. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 61.
30. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 39.
31. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 58.
32. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 57 Seg. 5.
33. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 41.
34. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 5.
35. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 53.
36. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 54.
37. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 55.
38. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 22.
39. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 24.
40. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 36.
41. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 5.
42. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 54.
43. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 57 Seg. 4
44. Observación: CEDAW-GR-30 Mujeres en prevención de conflicto y en situaciones de conflicto y posteriores a conflicto, Párr. 57 Seg. 5